

ILMU WARIS RINGKAS DAN MUDAH

Tiga Rukun Waris

1. Al Muwarrits : Yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmiy (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati) yang meninggalkan harta atau hak.
2. Al Warits : Yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang memiliki hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
3. Al Mauruts : Yaitu harta benda yang menjadi warisan.

Tiga Syarat Waris

1. Matinya orang yang mewariskan.
2. Adanya ahli waris yang masih hidup.
3. Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan mayit.¹

Hal Yang Menghalangi Hak Waris

1. Perbudakan : Seorang yang berstatus sebagai budak tidak memiliki hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, demikian juga sebaliknya.
2. Pembunuhan : Apabila seorang ahli waris membunuh pihak yang akan mewariskan (misal, seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.
3. Perbedaan agama : Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya.

Tingkatan Ahli Waris

Antara ahli waris yang satu dan lainnya memiliki perbedaan tingkatan dan urutan. Artinya, warisan itu diberikan terlebih dahulu kepada tingkat pertama, bila tidak ada, kepada yang selanjutnya.²

Berikut ini macam-macam ahli waris berdasarkan urutan dan derajatnya :

1. 'Ashhaabul furuudh : Golongan yang pertama diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al Qur-an, As Sunnah, dan ijma'.

¹ Yang dimaksud disini adalah sebab kekerabatan yang menghubungkan antara yang mewarisi dan yang mendapatkan waris.

² Ketiga tingkatan ini berdasarkan kekuatan dan pembagiannya – dalam makna : terkadang ada seseorang ahli waris yang pada satu saat menjadi ashaabul furudh pada keadaan lain menjadi ashaabah, dimana masalah ini akan menjadi jelas – insyaa Allah – dengan pembahasan pembahasan berikutnya.

2. Ashabaat nasabiyah : Setelah ashhaabul furuudh, baru giliran 'ashabaat nasabiyah yang menerima bagian. 'Ashabaat nasabiyah yaitu setiap kerabat (nasab) mayit yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan. Jika tidak ada ahli waris lain, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan. Contohnya anak laki-laki mayit, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara sekandung laki-laki, dan lainnya.
3. Uulul arhaam (kerabat) : Yang dimaksud kerabat di sini ialah kerabat mayit yang masih memiliki kaitan rahim yang tidak termasuk ashhaabul furuudh dan tidak juga termasuk 'ashabah. Contohnya paman dari ibu, bibi, cucu laki-laki dari anak perempuan. Bila mayit tidak punya kerabat yang termasuk dalam ashhaabul furuudh ataupun 'ashabah, maka para kerabat yang masih punya ikatan rahim dengannya berhak mendapatkan warisan.

Ada Dua Macam Ahli Waris Ditinjau Dari Jenis Kelamin Penerima³

1. Ahli waris dari golongan laki-laki ada 15, yakni :
 1. Anak laki-laki
 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah
 3. Ayah
 4. Kakek (dari pihak ayah) dan seterusnya ke ayah, dari pihak laki-laki saja
 5. Saudara laki-laki sekandung
 6. Saudara laki-laki seayah
 7. Saudara laki-laki seibu
 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 10. Paman (saudara sekandungnya ayah)
 11. Paman (saudara seayahnya ayah)
 12. Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah)
 13. Anak laki-laki dari paman (seayah dengan ayah)
 14. Suami
 15. Laki-laki yang memerdekakan budaknya.
2. Ahli waris dari golongan perempuan ada 11, yakni :
 1. Anak perempuan
 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
 3. Ibu
 4. Nenek (ibunya ibu)

³ Manfaat mengetahui hal ini adalah untuk menginventaris seluruh ahli waris – adapun kerabat yang tidak termasuk 26 yang disebutkan diatas maka tidak berhak menerima waris.

5. Nenek (ibunya ayah)
6. Nenek (ibunya kakek dari ayah)
7. Saudara perempuan sekandung
8. Saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan seibu
10. Istri
11. Perempuan yang memerdekakan budak ⁴

Pembagian Warisan Menurut Al Qur- an

Jumlah bagian yang telah ditentukan Al Qur-an ada enam macam, yaitu setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$).

Dengan perincian sebagai berikut :

Ashhaabul furuudh yang berhak mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) :

1. **Suami** : berhak mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta warisan dengan satu syarat : Apabila si mayit (yakni istrinya) tidak memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan.
2. **Anak perempuan** : berhak mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) harta warisan dengan 2 syarat :
 1. Pihak yang mewariskan tidak memiliki anak laki-laki, jadi anak perempuan itu tidak memiliki saudara laki-laki.
 2. Anak perempuan itu adalah anak tunggal.
3. **Cucu perempuan dari anak laki-laki** : berhak mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) harta warisan dengan 3 syarat :
 1. Apabila ia tidak memiliki saudara laki-laki.
 2. Apabila ia hanya seorang.
 3. Apabila pihak yang mewariskan tidak memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan.
4. **Saudara perempuan sekandung** : berhak mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) warisan dengan 4 syarat :
 1. Ia tidak memiliki saudara laki-laki sekandung.
 2. Ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara perempuan).

3. Pihak yang mewariskan tidak memiliki ayah atau kakek.
4. Pihak yang mewariskan tidak memiliki keturunan laki-laki ataupun perempuan.

5. **Saudara perempuan seayah** : berhak mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) warisan dengan 5 syarat :
 1. Ia tidak memiliki saudara laki-laki.
 2. Ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara perempuan).
 3. Pihak yang mewariskan tidak memiliki saudara perempuan sekandung.
 4. Pihak yang mewariskan tidak memiliki ayah atau kakek.
 5. Pihak yang mewariskan tidak memiliki keturunan laki-laki ataupun perempuan.

Ashhaabul furuudh yang berhak mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) :

1. **Suami** : berhak mendapatkan bagian waris seperempat ($\frac{1}{4}$) jika istrinya yang meninggal memiliki keturunan.
2. **Istri** : berhak mendapatkan bagian waris seperempat ($\frac{1}{4}$) jika suaminya yang meninggal tidak memiliki keturunan.

Catatan : Bagian seperempat ($\frac{1}{4}$) ini adalah untuk satu orang istri atau lebih.

Ashhaabul furuudh yang berhak mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) hanya satu, yakni :

Istri : berhak mendapatkan bagian waris seperdelapan ($\frac{1}{8}$) jika suaminya yang meninggal memiliki keturunan.

Catatan : Bagian seperdelapan ($\frac{1}{8}$) ini adalah untuk satu orang istri atau lebih.

Ashhaabul furuudh yang berhak mendapatkan duapertiga ($\frac{2}{3}$) :

1. **Anak perempuan** : mendapatkan duapertiga ($\frac{2}{3}$) harta warisan dengan 2 syarat :
 1. Pihak yang mewariskan tidak memiliki anak laki-laki, jadi anak perempuan itu tidak memiliki saudara laki-laki.
 2. Jumlah anak perempuan itu 2 atau lebih.
2. **Cucu perempuan dari anak laki-laki** : berhak mendapatkan duapertiga ($\frac{2}{3}$) harta warisan dengan 3 syarat :
 1. Apabila ia tidak memiliki saudara laki-laki.
 2. Apabila jumlah cucu perempuan itu 2 atau lebih.

⁴ Catatan :

1. Apabila seluruh ahli waris laki laki berkumpul, maka yang berhak menerima waris hanya : bapak, anak dan suami.
2. Apabila seluruh ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak menerima waris hanya : anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki laki, istri, ibu, saudari kandung.
3. Apabila seluruh ahli waris dari kalangan laki laki maupun perempuan berkumpul, maka yang berhak menerima waris hanya : bapak, anak laki laki, anak perempuan suami atau istri, ibu.

3. Apabila pihak yang mewariskan tidak memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan.
3. **Saudara perempuan sekandung** : berhak mendapat duapertiga ($\frac{2}{3}$) warisan dengan 4 syarat :
 1. Ia tidak memiliki saudara laki-laki sekandung.
 2. Saudara perempuan sekandung itu berjumlah 2 atau lebih.
 3. Pihak yang mewariskan tidak memiliki ayah atau kakek.
 4. Pihak yang mewariskan tidak memiliki keturunan laki-laki ataupun perempuan.
4. **Saudara perempuan seayah** : berhak mendapat duapertiga ($\frac{2}{3}$) warisan dengan 5 syarat :
 1. Ia tidak memiliki saudara laki-laki.
 2. Saudara perempuan seayah itu berjumlah 2 atau lebih.
 3. Pihak yang mewariskan tidak memiliki saudara perempuan sekandung.
 4. Pihak yang mewariskan tidak memiliki ayah atau kakek.
 5. Pihak yang mewariskan tidak memiliki keturunan laki-laki ataupun perempuan.

Ashhaabul furuudh yang berhak mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) :

1. **Ibu** : berhak mendapatkan bagian sepertiga ($\frac{1}{3}$) dengan syarat dua :
 1. Pihak yang mewariskan tidak memiliki keturunan laki-laki atau perempuan.
 2. Pihak yang mewariskan tidak memiliki lebih dari 1 saudara, baik saudara sekandung, seayah, atau seibu.

Catatan : Ada dua kasus⁵ dimana ibu mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari sisa warisan, bukan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari seluruh warisan.

Kasus 1 :

Bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan suami. Maka dalam hal ini suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa, dan ayah mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari sisa. Jadi ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ ($\frac{1}{3}$ kali $\frac{1}{2}$), dan ayah mendapatkan $\frac{2}{6}$.

⁵ Dua kasus ini dikenal dengan istilah 'Umariyatain atau Gharawiatain, dikenal dengan istilah ini – karena 'Umar bin al-Khattab ؓ yang pertama kali memutuskan perkara ini.

Kasus 2 :

Bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan istri. Maka dalam hal ini istri mendapatkan $\frac{1}{4}$, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa, dan ayah mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari sisa. Jadi ibu mendapatkan $\frac{1}{4}$ ($\frac{1}{3}$ kali $\frac{3}{4}$), dan ayah mendapatkan $\frac{2}{4}$.

2. **Saudara seibu, laki-laki maupun perempuan** : berhak mendapatkan bagian waris sepertiga ($\frac{1}{3}$) dengan tiga syarat :
 1. Pihak yang mewariskan tidak memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
 2. Pihak yang mewariskan tidak memiliki ayah atau kakek.
 3. Jumlah saudara seibu tersebut dua atau lebih. Mereka bersekutu dalam bagian $\frac{1}{3}$ itu. Bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan.

Ashhaabul furuudh yang berhak mendapatkan seperenam ($\frac{1}{6}$) :

1. **Ayah** : berhak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) bila : pihak yang mewariskan memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan.⁶
2. **Kakek (ayahnya ayah)** : berhak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) bila terpenuhi dua syarat :
 1. Pihak yang mewariskan memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
 2. Tidak adanya ayah dari pihak yang mewariskan.
3. **Ibu** : berhak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) apabila terpenuhi salah satu dari 2 kondisi berikut :
 1. Pihak yang mewariskan memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan.
 2. Pihak yang mewariskan memiliki dua atau lebih saudara, baik sekandung, seayah, atau seibu.

⁶ Ketika saya kembali memeriksa ulang makalah ini – maka disana saya jumpai ulama berbeda pandangan dalam masalah ini, Syaikh 'Utsaimin (*Tashilul Faraaidh*), Syaikh Muhammad At Tuwajjiri (*Mukhtasar Fiqh Islam*) menyebutkan bahwa seorang ayah berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ dengan syarat anak tersebut laki laki – cucu laki laki dan seterusnya. Adapun yang saya tulis diatas adalah apa yang diungkapkan oleh Syaikh Shalih Alu Syaikh (*Fiqhul Muyassar*), Syaikh Abdul Azhim Al Badawi (*Al Wajiz*) dimana mereka tidak membedakan antara anak laki laki dan perempuan, inilah pendapat yang insyaa Allah lebih benar – karena lebih sesuai dengan dhahir ayat ke-11 dari surat An Nisaa, wallahu 'alam.

4. **Cucu perempuan dari anak laki-laki** : berhak mendapatkan seperenam ($\frac{1}{6}$) bila : pihak yang mewariskan memiliki satu anak perempuan yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$.
5. **Nenek** : Nenek (satu atau lebih, dari pihak ayah ataupun ibu) berhak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) bila : Pihak yang mewariskan tidak memiliki ibu.
6. **Saudara perempuan seayah** : berhak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) bila : pihak yang mewariskan memiliki satu saudara sekandung perempuan yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$.
7. **Saudara seibu, laki-laki atau perempuan** : berhak mendapatkan bagian waris seperenam ($\frac{1}{6}$) dengan syarat tiga :
 1. Pihak yang mewariskan tidak memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
 2. Pihak yang mewariskan tidak memiliki ayah atau kakek.
 3. Jumlah saudara seibu tersebut hanya satu.

Golongan 'Ashabah

Golongan berikutnya yang mendapatkan hak warisan yaitu 'ashabah. Berbeda dengan ashhaabul furuudh yang menerima warisan dengan bagian yang telah ditentukan dalam nash Al Qur-an atau As Sunnah, 'ashabah menerima bagian warisan yang tersisa, setelah masing-masing dari ashhaabul furuudh menerima bagiannya, ditinjau dari macamnya maka 'ashabah ada tiga macam :

1. 'Ashabah bin nafs
2. 'Ashabah bil ghair
3. 'Ashabah ma'al ghair

'Ashabah bin nafs

Adalah setiap laki - laki yang sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan si mayit, yang tidak diselingi oleh seorang perempuan.

Mereka adalah :

1. **Anak laki-laki**
2. **Cucu laki-laki dari anak laki-laki**
3. **Ayah**
4. **Kakek**
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
9. Paman (sekandung dengan ayah)
10. Paman (seayah dengan ayah)
11. Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah)

12. Anak laki-laki dari paman (seayah dengan ayah)

Catatan :

1. Bila salah satu dari mereka menjadi satu-satunya ahli waris, maka dia berhak mendapatkan semua harta warisan.
2. Bila ada ashhaabul furuudh bersama mereka, ia menerima sisa warisan setelah masing-masing ahli waris ashhaabul furuudh mendapatkan bagiannya.
3. Apabila seluruh ashhaabul furuudh telah mengambil seluruh waris maka dia tidak mendapatkan apa apa.
4. Bila terdapat lebih dari satu ashabah bin nafs, maka urutan diatas adalah urutan prioritas yang menentukan pihak mana lebih didahulukan mendapatkan harta waris dan menghalangi pihak lainnya, dengan pengecualian ayah dan kakek tidak terhalangi oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

'Ashabah bil ghair

Adalah setiap ahli waris wanita yang menjadi 'ashabah dikarenakan ada saudara laki lakinya.

Ahli waris yang termasuk 'ashabah bil ghair ada empat :

1. Anak perempuan satu ataupun lebih bersama dengan anak laki-laki satu atau lebih
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki (satu atau lebih) bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki (satu atau lebih)
3. Saudara sekandung perempuan (satu atau lebih) bersama dengan saudara sekandung laki-laki (satu atau lebih)
4. Saudara seayah perempuan (satu atau lebih) bersama dengan saudara seayah laki-laki (satu atau lebih)

Catatan :

1. Bila ada ashhaabul furuudh bersama mereka, ia menerima sisa warisan setelah masing-masing ahli waris ashhaabul furuudh mendapatkan bagiannya.
2. Apabila seluruh ashhaabul furuudh telah mengambil seluruh waris maka dia tidak mendapatkan apa apa.
3. Dalam hal ini bagian laki-laki dua kali lipat daripada bagian perempuan.

'Ashabah ma'al ghair

Adalah setiap ahli waris yang menjadi ashabah disebabkan karena ada anak perempuan.

Orang yang termasuk 'ashabah ma'al ghair ada dua:

1. Saudara perempuan sekandung satu orang atau lebih yang mewarisi bersama dengan anak perempuan (satu atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki (satu atau lebih), atau bersama keduanya. Dalam hal ini saudara perempuan sekandung seolah-olah seperti saudara laki-laki sekandung yang mendapatkan bagian waris secara ashabah / sisa, dan menjadi penghalang ashabah bin nafs dibawahnya.
2. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih yang mewarisi bersama dengan anak perempuan (satu atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki (satu atau lebih), atau bersama keduanya. Dalam hal ini saudara perempuan seayah seolah-olah seperti saudara laki-laki seayah yang mendapatkan bagian waris secara ashabah / sisa, dan menjadi penghalang ashabah bin nafs dibawahnya.

'Ulul Arhaam

Golongan ini tidak mendapat waris baik dengan cara ashhaabuul furudh maupun dengan cara ashaabah, inilah asal dari 'ulul arhaam. Mereka akan mendapatkan waris dengan dua syarat :

1. Tidak terdapatnya ashhaabuul furudh selain suami – istri.
2. Tidak adanya ashaabah.

Cara pembagian waris bagi golongan 'ulul arhaam (apabila telah dipenuhi dua syarat tadi) adalah : dengan cara melihat kedudukan setiap dari mereka dan memperhatikan jalur penghubung terdekatnya, kemudian mereka dianggap mendapatkan bagian sebagaimana jalur penghubungnya, sebagai contoh :

1. Cucu laki laki dari anak perempuan, mereka adalah 'ulul arhaam dan jalur penghubungnya adalah ibu.
2. Anak perempuan saudara, mereka adalah 'ulul arhaam dan jalur penghubungnya adalah saudara.
3. Saudari ayah, mereka adalah 'ulul arhaam dan jalur penghubungnya adalah ayah.
4. Dan lain sebagainya.

Catatan : jalur 'ulul arhaam hanya ada tiga :

1. Keturunan (anak dan seterusnya keatas)⁷
2. Asal nasab (ayah dan seterusnya keatas)⁸
3. Saudara ayah atau ibu (paman)⁹

⁷ Dalam ilmu waris biasa diistilahkan dengan **bunuwwah**.

⁸ Dalam ilmu waris biasa diistilahkan dengan **ubuwwah**.

Beberapa Keadaan Khusus

Pada hakikatnya ada beberapa macam keadaan khusus dalam masalah waris, akan tetapi yang banyak dijumpai¹⁰ ada 5 keadaan :

1. Ar radd dan al 'aul.
2. Hak waris anak didalam kandungan.¹¹
3. Hak waris orang yang mati secara bersamaan.¹²
4. Hak waris orang yang hilang.¹³
5. Hak waris kakek dengan saudara, berikut perinciannya masing masing :

Ar Radd dan Al 'Aul

Ar Radd adalah keadaan dimana terdapat sisa dari harta waris setelah semua ashhaabul furudh mendapatkan bagiannya dan tidak terdapat ahli waris dari golongan ashaabah.

Dari kesimpulan diatas maka didapatkan syarat bagi ar radd adalah :

1. Terdapat ashhaabul furudh.
2. Tidak terdapatnya ashaabah.
3. Adanya kelebihan dari harta waris.

Tidak terdapat ketentuan tegas didalam masalah ar radd ini – sehingga salafuna shalih dan para ulama memiliki tiga pendapat didalamnya :

1. Ar Radd dikembalikan kepada baitul mal, inilah pendapat Zaid bin Tsabit ؓ.
2. Ar Radd dikembalikan kepada seluruh ashhaabul furudh kecuali suami atau istri, inilah pendapat 'Umar bin Khathab, 'Ali bin Abi Thalib dan jumhur shahabat ؓ.
3. Ar Radd dikembalikan kepada seluruh ashhaabul furudh termasuk suami atau istri, inilah pendapat 'Utsman bin Affan ؓ.

Al 'Aul adalah keadaan dimana terdapat kelebihan nisbah ashhaabul furudh dari harta waris yang hendak dibagikan.¹⁴

Dari kesimpulan diatas maka syarat bagi al 'aul adalah :

1. Terdapat ashhaabul furudh.
2. Tidak terdapatnya ashaabah.
3. Adanya kekurangan nisbah dari harta waris.

⁹ Dalam ilmu waris biasa diistilahkan dengan **umamah**.

¹⁰ Berdasarkan pengamatan subyektif saya.

¹¹ Dalam ilmu waris disebut **mirast haml**.

¹² Dalam ilmu waris disebut **mirast gharqa, hadaam** dan semisalnya.

¹³ Dalam ilmu waris disebut **mirast mafqud**.

¹⁴ Al 'Aul pertama kali terjadi pada masa 'Umar bin Khathab ؓ dimana beliau dihadapkan kepada sebuah kasus dimana ahli waris terdiri dari suami dan dua orang saudara perempuan sekandung.

Baik ar radd dan al 'aul dibutuhkan penyesuaian sehingga harta warisan tersebut dapat dibagikan secara berimbang kepada ahli waris.

Hak Waris Anak Dalam Kandungan

Janin adalah anak yang masih berada didalam kandungan dan telah jelas keberadaannya, baik dengan tanda – tanda seperti berhentinya haidh atau dengan penghukuman – seperti dengan pemeriksaan seorang ahli.

Siapa yang meninggalkan ahli waris dan padanya terdapat yang sedang mengandung, maka ada dua keadaan bagi mereka :

1. Menunggu sampai janin dilahirkan dan jelas kelaminnya, barulah kemudian dilakukan pembagian waris.¹⁵
2. Atau janin diperhitungkan dengan mengumpakan bahwa dia dari jenis kelamin laki laki – sehingga apabila ternyata yang lahir adalah perempuan, maka dilakukan proses penghitungan ulang – baik dari awal atau dengan cara ar radd.

Hak Waris Orang Yang Mati Secara Bersamaan

Yang dimaksud disini adalah beberapa orang yang saling waris mewarisi mati secara bersamaan – dengan sebab : tenggelam, kebakaran, peperangan, tabrakan kendaraan atau semisalnya.

Mereka memiliki lima keadaan¹⁶ :

1. Diketahui secara pasti ada diantara mereka yang terakhir meninggal, maka dia berhak mendapatkan waris dari yang meninggal terlebih dahulu.
2. Diketahui bahwa mereka meninggal secara berbarengan, maka mereka tidak saling mewarisi satu sama lain.
3. Tidak diketahui bagaimana mereka meninggal, apakah berbarengan atau tidak. Maka mereka tidak saling mewarisi.
4. Diketahui meninggalnya berurutan – akan tetapi tidak diketahui siapa yang meninggal terakhir. Maka dalam keadaan ini, mereka tidak saling mewariskan.
5. Diketahui siapa yang meninggal belakangan – akan tetapi kemudian terlupakan. Maka dalam keadaan ini, mereka tidak saling mewariskan.

¹⁵ Dan inilah yang paling aman dan berhati hati.

¹⁶ Disisi Syaikh Muhammad bin Ibrahim At Tuwaijiri *rahimahullah*.

Hak Waris Orang Yang Hilang

Yang dimaksud orang hilang disini adalah : seorang ahli waris yang terputus beritanya, keadaannya tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal. Orang yang hilang memiliki dua kemungkinan : meninggal atau hidup. Apabila tidak dapat ditentukan apakah dia meninggal atau hidup, maka diserahkan kepada hakim untuk berijtihad didalam memutuskannya.

Dan orang yang hilang memiliki dua keadaan :

1. Jika orang yang hilang adalah yang memberikan waris, maka setelah ditentukan waktunya habis dan keadaannya belum diketahui maka dihukumi telah meninggal, yang memiliki konsekuensi hartanya dibagikan.
2. Jika orang yang hilang adalah yang mendapatkan waris, maka pada dirinya ada dua kemungkinan :
 1. Dia menjadi satu satunya pemilik waris, maka dibiarkan sementara sampai datang kejelasannya. Adapun apabila telah habis masa penantian maka diserahkan kepada baitul mal atau disumbangkan kepada faqir miskin, diwaqafkan dan semisalnya atas nama dirinya.¹⁷
 2. Ada orang bersamanya yang berhak mendapatkan waris, maka dalam keadaan ini hendaklah seluruhnya diperlakukan dengan mendapatkan bagian terkecil, sementara sisanya dibiarkan sampai datang kejelasan akan keadaannya.

Pertama kali hendaklah dibuat sebuah permasalahan yang dianggap dia masih hidup – kemudian dibuat permasalahan kedua bahwa dia telah mati. Maka yang mendapatkan bagian sama pada dua keadaan tersebut diberikan bagiannya, sedangkan yang mendapatkan bagian pada dua keadaan dalam jumlah berbeda maka diberikan bagian yang paling kecil dahulu, adapun apabila mendapatkan hanya pada satu keadaan maka tidak diberikan dahulu. Adapun harta yang tersisa disimpan sampai jelas keadaan orang yang hilang.¹⁸

¹⁷ Begitulah diantara pendapat pendapat para ulama.

¹⁸ Dalam simulasi, semisal:

- Dalam kasus dianggap dia hidup : tiga ahli waris yakni A, B, C mendapatkan masing masing secara berurutan adalah 1/2, 1/4 dan 1/4.
- Dalam kasus dianggap dia mati : tiga ahli waris yakni A, B, C mendapatkan masing masing secara berurutan adalah 1/2, 1/8 dan 0.

Maka A mendapatkan penuh, B diberikan 1/8 dan C tidak mendapatkan, adapun sisanya dibiarkan sampai keadaannya jelas.

Hak Waris Kakek Dan Saudara

Para imam madzhab berbeda pendapat mengenai hak waris kakek bila bersamaan dengan saudara, sama seperti perbedaan yang terjadi di kalangan para shahabat Rasulullah ﷺ. Perbedaan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua madzhab :

Madzhab pertama : bahwa para saudara - baik saudara kandung, saudara seayah, ataupun seibu - terhalangi (gugur) hak warisnya dengan adanya kakek. Madzhab ini merupakan pendapat Abu Bakar Ash Shiddiq, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar – semoga Allah meridhai mereka semua. Pendapat ini diikuti oleh madzhab Hanafi.

Mereka beralasan bahwa kakek akan mengganti kedudukan ayah bila telah tiada, karena kakek merupakan bapak yang paling 'tinggi'. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kaidah yang masyhur di kalangan fuqaha, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yakni, bila ternyata 'ashaabah banyak arahnya, maka yang lebih didahulukan adalah arah anak (keturunan), kemudian arah ayah, kemudian saudara, dan barulah arah paman.

Sekali-kali arah itu tidak akan berubah atau berpindah kepada arah yang lain, sebelum arah yang lebih dahulu hilang atau habis. Misalnya, jika 'ashabah itu ada anak dan ayah, maka yang didahulukan adalah arah anak. Bila 'ashabah itu ada arah saudara dan arah paman maka yang didahulukan adalah arah saudara, kemudian barulah arah paman.

Lebih lanjut golongan yang pertama ini menyatakan bahwa arah ayah (mencakup kakek dan seterusnya) lebih didahulukan daripada arah saudara. Karena itu hak waris para saudara akan terhalangi karena adanya arah kakek, sama seperti gugurnya hak waris oleh saudara bila ada ayah.

Madzhab kedua : bahwa para saudara kandung laki-laki/perempuan dan saudara laki-laki seayah berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kakek tidaklah menggugurkan hak waris para saudara kandung dan yang seayah, sama seperti halnya ayah. Pendapat ini dianut oleh ketiga imam, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan diikuti oleh kedua orang murid Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hassan dan Abu Yusuf *rahimahumullah 'ajmaain*. Inilah pendapat yang dianut oleh jumhur shahabat dan tabi'in, yakni Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Asy Sya'bi, dan Ahli Madinah semoga Allah meridhai mereka semua.

Alasan yang dikemukakan golongan kedua ini ialah bahwa derajat kekerabatan saudara dan kakek dengan pewaris sama. Kedekatan kakek terhadap pewaris melewati ayah, demikian juga saudara. Kakek merupakan pokok dari ayah, sedangkan saudara adalah cabang dari ayah, karena itu tidaklah layak untuk mengutamakan yang satu dari yang lain karena mereka sama derajatnya.

Bila kita mengutamakan yang satu dan mencegah yang lain berarti telah melakukan kezaliman tanpa alasan yang dapat diterima. Hal ini sama dengan memberikan hak waris kepada para saudara kandung kemudian di antara mereka ada yang tidak diberi. Alasan lain yang dikemukakan madzhab ini ialah bahwa kebutuhan para saudara - yang jelas lebih muda daripada kakek - terhadap harta jauh lebih besar ketimbang para kakek. Sebagai gambaran, misalnya saja warisan pewaris ini dibagikan atau diberikan kepada para kakek, kemudian ia wafat, maka harta peninggalannya akan berpindah kepada anak-anaknya yang berarti paman para saudara. Dengan demikian para paman menjadi ahli waris, sedangkan para saudara tadi hanya kebagian tangis, tidak mendapat warisan dari saudaranya yang meninggal.

Cara menghitung bagian waris untuk kakek dan saudara, disana ada dua keadaan :

1. Bila seseorang wafat dan meninggalkan kakek serta saudara - saudara tanpa ashhaabul furudh yang lain : maka bagi kakek dipilihkan perkara yang afdhal baginya - agar lebih banyak memperoleh harta warisan - dari dua pilihan yang ada. Pertama dengan cara pembagian, dan kedua dengan cara mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta warisan. Mana di antara kedua cara tersebut yang lebih baik bagi kakek, itulah yang menjadi bagiannya. Bila pembagian lebih baik baginya maka hendaklah dengan cara pembagian, dan bila mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta warisan lebih baik maka itulah yang menjadi haknya.
2. Bila kebersamaan antara kakek dengan para saudara dibarengi pula dengan adanya ashhaabul furudh yang lain - yakni ahli waris lainnya : maka bagi kakek dapat memilih salah satu dari tiga pilihan yang paling menguntungkannya. Yaitu, dengan pembagian, menerima sepertiga ($\frac{1}{3}$), atau menerima seperenam ($\frac{1}{6}$) dari seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris. Dan hal ini dengan syarat bagiannya tidak kurang dari seperenam ($\frac{1}{6}$) bagaimanapun keadaannya. Kalau jumlah harta waris setelah dibagikan kepada ashhabul furudh tidak tersisa kecuali seperenam atau bahkan kurang, maka tetaplh kakek diberi bagian

seperenam (1/6) secara fardh, dan para saudara kandung digugurkan atau dikurangi haknya. Ketetapan ini telah menjadi kesepakatan bulat imam mujtahid.

Adapun bila cara pembagian - setelah para ashhaabul furudh mengambil bagiannya - bagian sang kakek lebih menguntungkannya, maka hendaknya dibagi dengan cara itu. Dan jika sepertiga (1/3) sisa harta waris yang ada malah lebih menguntungkannya, maka itulah bagian kakek. Yang pasti, bagian kakek tidaklah boleh kurang dari seperenam (1/6) bagaimanapun keadaannya. Sebab bagian tersebut adalah bagiannya yang telah ditentukan syariat.

Penutup

Inilah pembahasan waris yang berusaha semaksimal mungkin saya sajikan dengan cara meringkas dari penjelasan para ulama. Adapun apabila disana sini ada ketidak jelasan maka majelis ilmiah tempat penjelasannya, bergegaslah bertanya kepada ahli ilmu.

Semoga yang sedikit ini membawa faidah bagi saya dan kita semua, yang benar datangnya dari Allah ﷻ dan kekeliruan munculnya dari saya – saya mohon ampun kepada Allah ﷻ.

Hamba yang sangat membutuhkan Rabb – Nya :
Abu Asma Andre¹⁹

Daftar Pustaka :

Mukhtasaar Fiqhul Islam karya Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijiri.

Tashihuul Faraaidh karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.

Al Wajiz karya Syaikh Abdul Azhim Al Badawi.

Fiqhul Muyassar karya kumpulan ulama dan dikoreksi oleh Syaikh Shalih Alu Syaikh.

Mulakhas Fiqh karya Syaikh Shalih Fauzan.

Al Faraaidh Fiqhan Wa Hisaabun karya Syaikh Shalih Ahmad Asy Syami.

¹⁹ Semoga Allah mengampuni dirinya – orang tua, anak dan istri, serta seluruh kaum muslimin.